JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PASTO

Sentencia núm. 010

San Juan de Pasto, diez de octubre de dos mil veinticuatro

Referencia:	Proceso de Restitución de Tierras.
Solicitante:	Oliberto Cabrera Quintero. C.C. 12.963.387.
Opositor:	No aplica.
Radicado:	52001312100120200013 2-00.

I. ANTECEDENTES

Al amparo del procedimiento especial contemplado en la Ley 1448 de 2011, OLIBERTO CABRERA QUINTERO ha solicitado que se proteja su derecho fundamental a la restitución de tierras en su condición de víctima y ocupante del inmueble que actualmente habita y explota.

Los hechos en los que fundamenta sus ruegos, son presentados a partir del siguiente recuento:

1.- El titular de las prerrogativas cuya reivindicación se persigue, identificado con la cédula de ciudadanía 12.963.387 Pasto (N); ha manifestado ser ocupante del predio denominado "Los Alisos", ubicado en la vereda La Guasca corregimiento Especial de Policarpa, municipio de Policarpa de este departamento.

Inmueble cuyas especificaciones se detallan así:

Matrícula Inmobiliaria	Código Catastral	Área Catastral	Área Solicitada
248-33334	52-540-00-00-0001-0937-000	Sin información.	4 Ha. 3272 m^2

Siendo sus actuales colindancias y coordenadas, las que pasan a relacionarse así:

NORTE:	Partiendo desde el punto 94474 en línea recta, en dirección noroccidente, hasta llegar al punto 94475 con predios de Herederos de Irene Adrada, en una distancia de 14,6 metros y partiendo desde el punto 94475 en línea quebrada, en dirección noroccidente, pasando por los puntos 94475A, 94476, hasta llegar al punto 94477 con predios de Herederos de Irene Adrada Camino en Medio, en una distancia de 158,7 metros y Partiendo desde el punto 94477 en línea recta, en dirección noroccidente, hasta llegar al punto 94478 con predio de Herederos de Irene Adrada, en una distancia de 12,9 metros
ORIENTE:	Partiendo desde el punto 94478 en línea quebrada, en dirección sur, pasando por los puntos 99479, hasta llegar al punto 94480 con predio de Herederos Bolívar Ramírez, en una distancia de 247,9 metros.
SUR:	Partiendo desde el punto 94480 en línea recta, en dirección suroccidente, pasando por los puntos 94481 hasta llegar al punto 94482, con predios de Henry Ramírez, en una distancia de 152,2 metros y partiendo desde el punto 94482 en línea quebrada, en dirección suroccidente, pasando por lo puntos 94483 hasta llegar al punto 94484, con predios de Miguel Semey Meza, en una distancia de 96,4 metros
OCCIDENTE:	Partiendo desde el punto 94484 en línea quebrada en dirección norte pasando, por los puntos 94485, 94486 hasta llegar al punto 94474 con Teodomiro Meza , en una distancia de 189 metros.
Cabe anotar que los colindantes anteriormente relacionados fueron suministrados por el señor Oliberto Cabrera Quintero. Solicitante del predio denominado "Los Alisos" durante el proceso de georreferenciación en campo y son relacionados con el objetivo de identificar el predio solicitado en restitución. Lo anterior no implica que dichas personas sean las legítimas titulares de derecho de dichos predios	

ID PUNTO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS		COORDENADAS PLANAS	
	LATITUD (N)	LONGITUD (W)	NORTE	ESTE
94474	1° 36' 36,794" N	77° 24' 47,361" W	669820,04	962650,28
94475	1° 36' 36,886" N	77° 24' 46,899" W	669822,86	962664,58
94475A	1° 36' 37,243" N	77° 24' 46,452" W	669833,84	962678,37
94476	1° 36' 38,269" N	77° 24' 45,445" W	669865,33	962709,53
94477	1° 36' 39,344" N	77° 24' 42,503" W	669898,35	962800,45
94478	1° 36' 39,339" N	77° 24' 42,086" W	669898,19	962813,35
94479	1° 36' 36,644" N	77° 24' 42,310" W	669815,42	962806,41
94480	1° 36' 31,337" N	77° 24' 41,506" W	669652,42	962831,23
94481	1° 36' 31,235" N	77° 24' 42,033" W	669649,27	962814,94
94482	1° 36' 30,150" N	77° 24' 46,286" W	669615,98	962683,47
94483	1° 36' 29,850" N	77° 24' 47,087" W	669606,74	962658,71
94484	1° 36' 31,066" N	77° 24' 49,000" W	669644,12	962599,58
94485	1° 36' 33,111" N	77° 24' 47,691" W	669706,91	962640,07
94486	1° 36' 35,387" N	77° 24' 47,682" W	669776,83	962640,35

2.- Presentó también el escrito demandatorio una relación abstracta del escenario de violencia padecido por la comunidad que habita la zona rural del municipio de Policarpa y más concretamente, el soportado por los miembros del corregimiento Especial de Policarpa de aquella circunscripción territorial. Entre ellos el reclamante, quien a efectos de indicar los hechos jurídicos que justificarían su relación con el inmueble que dice ocupar, indicó que:

> *(…) lo compré hace cinco años a Tomás Meza Ramirez, él es hermano de doña Blanca Meza Ramirez. Don Tomás me llamó y me dijo que se lo compre, yo le compré porque me gustaba el lote, es bueno para sembrar maíz y maní. Eso lo compré con documento, escritura no hicimos, porque por aquí las tierras casi no son escrituradas, no tienen título. (…) es finca de trabajo. (…) lo primero fue sembrar un tajito de maní y decirle a los colindantes que no me metan animales*

> *ahí, que ya era mío. Eso estaba ahí dejado cuando lo compré, yo tuve que limpiar un pedacito, lo demás lo dejé ahí rastrojo. (…) si todos saben que soy dueño* (declaración rendida ante la UAEGRTD del 21 de julio de 2014).

Concluyendo el libelo que, de los hechos relacionados en precedencia, se estima que OLIBERTO CABRERA QUINTERO puede considerarse ocupante del predio anunciado, desde el año 2009, luego de que el señor Tomás Meza Ramírez le transfiriese su tenencia.

Y como actos constitutivos de abandono, denunció:

> *(…) yo tuve dos desplazamientos. El primero fue en el 2005, yo estaba en Villamoreno, yo salí de allá porque mataron a mi hijo los guerrillos y a mi me pegaron un machetazo, pero de él si denunciamos. De Villamoreno nos vinimos a vivir a Policarpa. La segunda vez que me desplacé yo vivía aquí en Campo Alegre Policarpa, eso fue en el 5 de septiembre de 2012. (…) yo vivía con la hija Sandra Cabrera y Leiner Rene. Yo ya no vivía con mi esposa, nos separamos en el año 2011 pero ya estamos viviendo juntos de nuevo desde el 2013. (…) porque había mucho movimiento de los grupos subversivos, andaban extorsionando, saqueando las casas, querían matar un muchacho y cargaban con lo que encontraban en el camino. Eso me daba miedo. Ellos mantenían por la noche en la puerta del predio donde vivíamos en ese tiempo. (…) el 5 de septiembre de 2012. Ese día estaban corretiando (sic) a unos señores, y arrastraban a uno, al otro se lo llevaron, nos dio miedo y nos fuimos. (…) nos fuimos a la casa de la cultura en Policarpa. Ahí el municipio asignó ese como albergue. (…) ahí estuvimos con el hijo más de dos meses* (declaración rendida ante la UAEGRTD).

3.- En lo atañedero al trámite administrativo adelantado como paso previo a la presentación de la reclamación judicial, ha de reseñarse que el actor solicitó la inscripción del predio "Los Alisos" en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, resolviéndose su inclusión mediante acto administrativo RÑ 872 del 4 de mayo de 2017.

4.- El despacho resolvió admitir la acción de la referencia mediante auto interlocutorio 223 del 17 de agosto de 2021 y se dispuso la ejecución de los ordenamientos de ley, los llamamientos dirigidos a las entidades públicas encargadas de intervenir en el mismo y la vinculación de la Agencia Nacional de Minería – ANM, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y la Agencia Nacional de Tierras – ANT.

5.- Extractado de tal modo el devenir fáctico acaecido hasta el momento, se dirime el presente asunto con apoyo en las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Como presupuestos para la validez y eficacia de la decisión ha de observarse que la demanda cumplió a cabalidad con los requisitos formales contemplados en los apartados legales que disciplinan la materia: los artículos 82 y 83 del Código General del Proceso, aplicados en concordancia con las disposiciones especiales consignadas en el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011. El juzgado es competente para decidir el litigio planteado en razón a la naturaleza de las pretensiones ventiladas, a la ausencia de oposición frente a ellas y la ubicación del predio cuya restitución se persigue y, finalmente, se avista que las personas convocadas al trámite han mostrado capacidad suficiente para ser parte y para comparecer al proceso.

El punto sustancial de la legitimación en la causa se muestra *ab initio* satisfecho, como quiera que la acción de restitución se ha adelantado por quien dice ser ocupante y poseedor de los bienes querellados y al propio tiempo, víctima de la violencia que otrora le habría compelido a desarraigarse de ellos.

Ahora bien, lejos de pretender agotar profundas reflexiones respecto al contenido y alcance de la aplicación de estrategias de justicia transicional, de abordar el concepto de víctima, de las normas instructoras del derecho a la restitución y al bloque de constitucionalidad que la complementa e incluso amplifica -pues ciertamente los contornos del presente caso no exigen tal actividad-; bastará insinuar aquí que la necesidad de superar los aciagos entornos derivados de la ocurrencia de un conflicto, o de emprender los senderos trazados para intentar superarlo, ha motivado a la rama legislativa del poder público a diseñar una suerte de disposiciones cuyo fin se circunscribe a lograr que todo aquel que ha sufrido los embates provocados por el fragor de la violencia ocasionada por la confrontación bélica interna vivida en Colombia de manera ininterrumpida desde mediados del siglo pasado; reciba la atención necesaria para alcanzar en lo posible el restablecimiento de sus derechos en un marco de verdad, justicia y garantía de no repetición.

Surgiría entonces la Ley 1448 de 2011 y con ella, un procedimiento especial de restitución imbuido de principios que flexibilizan la labor de instrucción más el acopio y valoración del material probatorio en que habrá de cimentarse el fallo correspondiente. Todo enfocado en favor del ciudadano y al ansia de reintegrarle el aprovechamiento de la tierra que la violencia pretendió arrebatarle, brindándole así una opción de sostenimiento económico duradera y estable.

Se sirve entonces el despacho del marco teórico holgadamente propuesto en precedencia, buscando indagar si la solicitud formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en representación de OLIBERTO CABRERA QUINTERO, cumple con los presupuestos necesarios para declarar la restitución pretendida y en caso de hallarse una

respuesta afirmativa, emitir todos aquellos ordenamientos que resulten consecuenciales a tal instrucción.

1. Respecto a la condición de víctima

La manifestación formulada por el gestor del trámite restitutorio sugiere un escenario de violencia que lo habría conminado a abandonar transitoriamente el lugar de su residencia. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría ocurrido el actuar delictual del que dedujo una amenaza a la vida e integridad, tanto propia como la de su núcleo familiar, no han sido cuestionadas o desvirtuadas en modo alguno; preservándose así la presunción de veracidad que a su favor se ha consagrado en los artículos 5 y 78 del cuerpo normativo instructor del proceso de restitución ahora seguido.

Se tendría entonces como cierto que OLIBERTO CABRERA QUINTERO y su familia fueron víctimas de desplazamiento, en razón por los actos delincuenciales perpetrados por el grupo armado que en aquel entonces delinquía en la región. Hechos que le produjeron una natural zozobra y que, en definitiva, habrían justificado su decisión de desplazarse del predio objeto de las presentes diligencias.

Además, obra en el expediente la consulta en la base de datos contenida en la página de la Tecnología para la Inclusión Social y La Paz – VIVANTO, en la que se certifica que el solicitante se encuentra inscrito en el Registro Único de Población Desplazada – RUPD y en el Registro Único de Víctimas – RUV por los hechos victimizantes de desplazamiento forzado, acto terrorista / atentados / combates / enfrentamientos / hostigamientos y homicidio; en desarrollo del conflicto armado ocurridos en los años 2000 y 2012 en el municipio de Policarpa. A su vez, el solicitante refiere que su grupo familiar se encontraba conformado, al momento de los hechos de violencia, por él y por su hijo, Leiner Rene Cabrera Meza, identificado con cédula 1.087.751.383. Por lo tanto, en caso de una eventual estimación de la pretensión restitutoria, se les entendería como beneficiarios de las órdenes aquí proferidas.

2. Respecto al abandono o despojo forzado que justificaría la restitución

Que habrá de tenerse como igualmente demostrado, de conformidad a los hechos anunciados en acápites precedentes, agregándose a ellos que los sucesos de intimidación y los atentados contra la libertad e integridad sexual de la población civil reportados tuvieron ocurrencia en el interregno de que trata el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011. O dicho en términos equivalentes: que al haber sido desarraigado el actor de su casa de habitación en el periodo de tiempo ocurrido con posterioridad al 1º de enero del año 1991, queda acreditado con suficiencia el requisito objetivo de temporalidad contemplado en la norma en comento, teniéndose también como suficientemente demostrada la condición de víctima del

promotor de la presente acción y con ella, la vigencia del derecho a perseguir por la vía del procedimiento especial seguido, el restablecimiento de los derechos que otrora le fueron conculcados.

3. De la relación jurídica del solicitante con el predio reclamado

Antes de analizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para determinar el mérito de acceder al pedimento de formalización, es menester determinar con exactitud la calidad jurídica del bien objeto de las presentes diligencias.

De tal manera, el estudio del certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria 248-33334 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Unión, muestra la apertura del asiento registral por la orden impartida en la Resolución 872 del 4 de mayo de 2017 proferida por la Unidad de Tierras a favor de la Nación. Una anotación que también es indicativa de la ausencia de antecedentes que versen sobre derechos reales y que es concordante con que la solicitud restitutoria se refiere al precedente negocial de una entrega material a favor de la parte solicitante, en un acto no constitutivo de un justo título y por tanto, incapaz de trasferir un derecho como el de dominio que el mismo tradente no tenía en su órbita de poder.

Por lo que, de paso, se arriba a la conclusión de que este asunto versa sobre un baldío que puede ser objeto de una eventual adjudicación, lo que abre paso a averiguar si aquí se cumplen las exigencias sustanciales traídas en la Ley 160 de 1994 para acceder a esa específica forma de adquisición de la propiedad.

Se indagará, por tanto, que la heredad pretendida (i) no exceda del área señalada para una Unidad Agrícola Familiar[1], (ii) que haya sido ocupada y explotada económicamente por un tiempo no inferior a cinco años[2], (iii) que el beneficiario no tenga un patrimonio neto superior a mil salarios mínimos mensuales legales, (iv) ni que haya tenido la condición de funcionario, contratista o miembro de justas o consejos directivos de las entidades públicas que integran el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, dentro de los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud, y (v) que el solicitante no sea propietario o poseedor, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional[3].

(i) Respecto al primer punto, en lo relativo a la cabida de la finca litigada, el informe técnico predial aportado por la Unidad de Restitución de Tierras indica que este terreno posee un área de 4 Ha. 3272 m^2. Y aunque al revisar el aplicativo del Sistema de Información Registral de la Superintendencia de Notariado y

[1]Para tal fin deben tenerse en cuenta las excepciones que trata el Acuerdo 014 del 31 de agosto de 1995.
[2]De conformidad con el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, si la explotación económica fue perturbada por el despojo o el desplazamiento, NO se tendrá en cuenta dicha interrupción.
[3]Teniendo en cuenta la excepción contenida en el artículo 11 del Decreto 982 de 1996.

Registro se pudo constatar que el solicitante tiene dos reclamaciones más en restitución, se advirtió así también que ellas versan sobre un predio denominado "El Palacio", con un área de 6 Ha. 1069 m², más otra por el predio denominado "El Tuno", cuya cabida es de 2 Ha. 6132 m². Por lo tanto, la sumatoria de lo pretendido por el reclamante, junto con lo que ya es de su propiedad, no supera el valor para la unidad agrícola familiar determinada por la Resolución 41 de 1996 expedida por el extinto INCORA, que permite adjudicaciones comprendidas entre las 50 a 60 Ha.

(ii) Frente al mandato de explotación del predio por un término no inferior a cinco asños se tiene que, desde que llegó a manos del solicitante, él fue destinado a la explotación agrícola a pequeña escala[4].

En tal sentido, el numeral segundo del artículo 1 del Acuerdo 014 del 31 de agosto de 1995 expedido por el INCORA estableció como excepción que cuando se trate de terrenos baldíos en áreas rurales, destinados principalmente a habitaciones campesinas y pequeñas explotaciones agropecuarias anexas, donde los ingresos del reclamante sean inferiores a los determinados para la unidad agrícola familiar; se procederá a la titulación del terreno baldío pretendido.

(iii) En cuanto a la exigencia de no tener un patrimonio neto superior a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, obra respuesta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales[5] donde certifica que no se encuentran registros ni valores que determinen obligaciones tributarias respecto del solicitante, por cuanto se entiende satisfecho tal formalismo.

(iv) Tampoco se halló prueba alguna que sugiere o demuestre que el gestor de este trámite haya estado vinculado a juntas o consejos directivos de las entidades públicas que integran el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural o las instituciones que se encargaron de ejecutar y mantener el ordenamiento de la propiedad del campo, luego de la liquidación de aquella.

(v) Finalmente, la Agencia Nacional de Tierras, en escrito de radicado 20211031084131[6] manifestó que, una vez revisadas sus bases de información, pudo constatar que no existen procedimientos administrativos de adjudicación de baldíos en curso a favor del accionante; para luego corroborar la naturaleza jurídica del bien, señalando su condición de baldío.

En vista de lo expuesto, se encuentran cumplidos los requisitos sustanciales para la adjudicación del predio reclamado "Los Alisos" ubicado en la vereda La Guasca, corregimiento Especial de Policarpa del municipio de Policarpa. En consecuencia, como garantía de la restitución jurídica del bien, se ordenará a la Agencia Nacional

[4] Declaración rendida ante la UAEGRTD.
[5] Consecutivo 14 del expediente digital.
[6] Consecutivo 16 del expediente digital.

de Tierras que adelante la respectiva adjudicación en favor de OLIBERTO CABRERA QUINTERO, del inmueble delimitado en los informes técnicos elaborados por la Unidad de Tierras.

4. Respecto de las afectaciones legales del predio "Los Alisos"

4.1 Agencia Nacional de Minería – ANM

El informe técnico elaborado por la Unidad de Tierras señala la superposición del predio con un área estratégica minera denominada "Bloque – 27", razón por la cual se vinculó al trámite a la Agencia Nacional de Minería. Entidad que, a pesar de haber sido llamada, no presentó contestación a la acción restitutoria que nos ocupa.

Sin embargo, sobre el tema es importante resaltar la diferencia que existe entre la propiedad del predio reclamado con la propiedad de los recursos que se encuentren al interior del fundo. Es así que la existencia de títulos mineros vigentes no entorpece de modo alguno el proceso de restitución de tierras, pues él no versa sobre la propiedad de los minerales existentes, en tanto, por disposición constitucional y legal, son del Estado y su explotación radica en un tercero por disposición de un contrato de concesión.

4.2 Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

En el término que le fuera concedido, presentó escrito 20211401683641[7] en el que manifestó que las áreas disponibles son aquellas que no han sido objeto de asignación, de manera que sobre ellas no existe contrato vigente ni se ha adjudicado una propuesta. Además, informó que los derechos que otorga la ANH para la ejecución de un contrato de exploración y producción de hidrocarburos, o los de evaluación técnica; no afectan o interfieren dentro del proceso de restitución de tierras, toda vez que el desarrollo de este tipo de actividades es temporal y restringido al desarrollo de su objeto. Y, en tal virtud, no otorga a los contratistas ningún derecho de propiedad o posesión sobre los predios solicitados en restitución.

Una posición que también es compartida por esta agencia judicial, quien ha sostenido que los derechos que otorga la AHN a través de contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, no interfieren jurídicamente con el derecho a la propiedad de los ciudadanos que legítimamente lo ostenten sobre el suelo, así como tampoco interfiere el decurso del proceso especial de restitución de tierras, ya que el derecho a adelantar operaciones de exploración y explotación no pugna con el derecho reclamado por el señor OLIBERTO CABRERA QUINTERO. Mucho menos cuando no se reportan planes de aprovechamiento minero, ni la intención de emprenderlos en un futuro próximo.

[7] Consecutivo 15 del expediente digital.

4.3 Afectaciones ambientales

De igual forma, resulta pertinente destacar que el informe técnico predial del inmueble a restituir da a conocer de la reglamentación de uso del suelo del inmueble objeto de reclamación, catalogándolo como uso principal de protección.

Y aunque en un principio dicha afectación anularía cualquier eventual proyecto productivo en favor del reclamante, el despacho convocó oficiosamente a la Corporación Autónoma Regional de Nariño[8] quien efectuó una serie de recomendaciones para el uso del suelo y su cuidado, que deberán ser tenidas en cuenta tanto por el grupo de proyectos productivos de la Unidad de Tierras como por la alcaldía municipal de El Rosario y la gobernación de Nariño en la implementación de una actividad agrícola en favor del reclamante. Todo ello, con el fin de salvaguardar el equilibrio del ecosistema y la protección de las fuentes hídricas que eventualmente pueden surcar aquella heredad.

5. De las pretensiones

Abriéndose paso entonces la pretensión restitutoria, restará únicamente el disponer la proclamación de todos aquellos ordenamientos dirigidos a buscar la plena efectividad, garantía y estabilidad en el ejercicio y goce de los derechos de las personas beneficiadas con la presente resolución judicial.

En consecuencia, el despacho estimará las pretensiones principales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Negar la pretensión principal número 7 en tanto la Unidad de Tierras no ha denunciado la imposibilidad de acceder materialmente el solicitante al predio objeto de restitución, más aún cuando el mismo se encuentra ya en su poder. Se atenderán las pretensiones complementarias 1,2,3,4,5 y 6 y se negará la número 7, ya que ella se refiere a la vinculación de una persona que no hizo parte del núcleo familiar del solicitante al momento de ocurrencia de los hechos victimizantes.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, administrando justicia en el nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. RECONOCER Y PROTEGER el derecho a la restitución a favor de OLIBERTO CABRERA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía 12.963.387, en relación con el predio "Los Alisos" ubicado en el municipio de

[8] Consecutivo 19 del expediente digital.

Policarpa - departamento de Nariño, corregimiento Especial de Policarpa, Vereda La Guasca, cuyos linderos y coordenadas son los siguientes:

Matrícula Inmobiliaria	Código Catastral	Área Catastral	Área Solicitada
248-33334	52-540-00-00-0001-0937-000	Sin información.	4 Ha. 3272 m^2

NORTE:	Partiendo desde el punto 94474 en línea recta, en dirección noroccidente, hasta llegar al punto 94475 con predios de Herederos de Irene Adrada, en una distancia de 14,6 metros y partiendo desde el punto 94475 en línea quebrada, en dirección noroccidente, pasando por los puntos 94475A, 94476, hasta llegar al punto 94477 con predios de Herederos de Irene Adrada Camino en Medio, en una distancia de 158,7 metros y Partiendo desde el punto 94477 en línea recta, en dirección noroccidente, hasta llegar al punto 94478 con predio de Herederos de Irene Adrada, en una distancia de 12,9 metros
ORIENTE:	Partiendo desde el punto 94478 en línea quebrada, en dirección sur, pasando por los puntos 99479, hasta llegar al punto 94480 con predio de Herederos Bolívar Ramírez, en una distancia de 247,9 metros.
SUR:	Partiendo desde el punto 94480 en línea recta, en dirección suroccidente, pasando por los puntos 94481 hasta llegar al punto 94482, con predios de Henry Ramírez, en una distancia de 152,2 metros y partiendo desde el punto 94482 en línea quebrada, en dirección suroccidente, pasando por lo puntos 94483 hasta llegar al punto 94484, con predios de Miguel Semey Meza, en una distancia de 96,4 metros
OCCIDENTE:	Partiendo desde el punto 94484 en línea quebrada en dirección norte pasando, por los puntos 94485, 94486 hasta llegar al punto 94474 con Teodomiro Meza , en una distancia de 189 metros.
Cabe anotar que los colindantes anteriormente relacionados fueron suministrados por el señor Oliberto Cabrera Quintero. Solicitante del predio denominado "Los Alisos" durante el proceso de georreferenciación en campo y son relacionados con el objetivo de identificar el predio solicitado en restitución. Lo anterior no implica que dichas personas sean las legítimas titulares de derecho de dichos predios	

ID PUNTO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS		COORDENADAS PLANAS	
	LATITUD (N)	LONGITUD (W)	NORTE	ESTE
94474	1° 36' 36,794" N	77° 24' 47,361" W	669820,04	962650,28
94475	1° 36' 36,886" N	77° 24' 46,899" W	669822,86	962664,58
94475A	1° 36' 37,243" N	77° 24' 46,452" W	669833,84	962678,37
94476	1° 36' 38,269" N	77° 24' 45,445" W	669865,33	962709,53
94477	1° 36' 39,344" N	77° 24' 42,503" W	669898,35	962800,45
94478	1° 36' 39,339" N	77° 24' 42,086" W	669898,19	962813,35
94479	1° 36' 36,644" N	77° 24' 42,310" W	669815,42	962806,41
94480	1° 36' 31,337" N	77° 24' 41,506" W	669652,42	962831,23
94481	1° 36' 31,235" N	77° 24' 42,033" W	669649,27	962814,94
94482	1° 36' 30,150" N	77° 24' 46,286" W	669615,98	962683,47
94483	1° 36' 29,850" N	77° 24' 47,087" W	669606,74	962658,71
94484	1° 36' 31,066" N	77° 24' 49,000" W	669644,12	962599,58
94485	1° 36' 33,111" N	77° 24' 47,691" W	669706,91	962640,07
94486	1° 36' 35,387" N	77° 24' 47,682" W	669776,83	962640,35

Segundo. ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras, que, dentro del plazo de quince días siguientes a la notificación de esta providencia, expida un acto administrativo de adjudicación en favor de OLIBERTO CABRERA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía 12.963.387, del predio baldío denominado "Los Alisos", ubicado en el corregimiento Especial de Policarpa,

vereda La Guasca, municipio de Policarpa – Departamento de Nariño, el cual se encuentra identificado en el numeral primero de la parte resolutiva de esta sentencia. Para el efecto, se remitirá copia de los informes técnico predial y de georreferenciación elaborados por la Unidad de Tierras.

Tercero. ORDENAR al Registrador de Instrumentos Públicos de La Unión (N), que, una vez cumplido lo dispuesto en el ordinal que antecede y dentro del término de los diez días siguientes contados a partir de la notificación efectuada por la Agencia Nacional de Tierras, se sirva inscribir el acto administrativo de adjudicación correspondiente al predio restituido mediante la presente providencia. Y, en consecuencia, actualice los registros de la matrícula inmobiliaria 248-33334 en lo que respecta a linderos, coordenadas, área y demás datos relevantes.

Deberá inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria la presente sentencia mediante la cual OLIBERTO CABRERA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía 12.963.387, resultó beneficiario del proceso de adjudicación del predio "Los Alisos" ubicado en la vereda La Guasca, corregimiento Especial de Policarpa del municipio de Policarpa, departamento de Nariño.

E inscribirá también la prohibición de enajenación del bien inmueble a cualquier título y por cualquier acto, por un lapso de dos años contados desde la ejecutoria del fallo, conforme a lo establecido por el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011.

En igual sentido, deberá dar cumplimiento con la actualización de las fichas catastrales ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y una vez cumplido este procedimiento deberá rendir informe al juzgado en un término máximo de diez días.

Finalmente, deberá cancelar las anotaciones ordenadas por este despacho judicial tendientes a la inscripción de la admisión de la acción restitutoria y a la sustracción provisional del comercio del predio "Los Alisos", del folio de matrícula inmobiliaria 248-33334.

Para el efecto se remitirá por secretaría copia de los informes técnico predial y de georreferenciación elaborados por la Unidad de Tierras.

Cuarto. ORDENAR al municipio de Policarpa, que aplique en favor de OLIBERTO CABRERA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía 12.963.387, la condonación y exoneración del impuesto predial, tasas y otras contribuciones, en relación con el predio objeto del presente proceso de restitución de tierras.

Quinto. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, que, en coordinación con la alcaldía municipal de Policarpa y la Gobernación de Nariño, siguiendo los lineamientos de protección ambiental dados por CORPONARIÑO; adelanten un

estudio de viabilidad para la implementación de un proyecto productivo, rural o urbano, a nivel individual o colectivo a favor de OLIBERTO CABRERA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía 12.963.387.

Sexto. ORDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- que, dentro del plazo máximo de quince días siguientes a la notificación de esta providencia, ingrese al solicitante y su núcleo familiar, sin costo alguno, a los programas de formación y capacitación técnica que tengan implementados que les pueda servir para su auto sostenimiento y demás otros programas en favor de la población víctima del conflicto armado.

Séptimo. ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas - UARIV la inclusión de OLIBERTO CABRERA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía 12.963.387 y su núcleo familiar, en el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI), en sus modalidades individual, familiar y comunitaria, respectivamente, con el fin de que pueda superar el impacto causado por los hechos victimizantes que reportó haber sufrido al momento de interponer esta acción.

Igualmente se exhorta a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas para que adelante dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la providencia para que realice valoración del núcleo familiar actual del solicitante con el fin de determinar las medidas de atención procedentes de conformidad con su situación actual.

Octavo. ORDENAR al Departamento de la Prosperidad Social – DPS, que, previo el cumplimiento de los requisitos legales y de considerarlo viable, incluya a OLIBERTO CABRERA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía 12.963.387, y a su núcleo familiar, en los programas que la entidad desarrolle para la población víctima del conflicto armado y a los cuales se le ha resguardado su derecho fundamental a la restitución de tierras.

Noveno. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restituciónde Tierras Despojadas, que, previa confirmación del cumplimiento de los requisitos legales establecidos, y de considerarse viable, incluya a OLIBERTO CABRERA QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía 12.963.387,para la priorización del subsidio de vivienda rural administrado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

En caso ser viable dicha inclusión, deberá informarse lo pertinente a esta dependencia.

Décimo. REMITIR copia de la presente sentencia al Centro de Memoria Histórica para que en el marco de sus funciones acopie y documente los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno descritos en la presente

decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MAURICIO BENAVIDES ZAMBRANO
JUEZ

Firmado electrónicamente por el (la) Doctor(a):

Juez: MAURICIO BENAVIDES ZAMBRANO

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: c637168f6518a02ebc9c1edfe4c1f03ed88e5d0fa4c54a02cdd8f7739c1a1746
Documento generado en 2024-10-10